الباب الثالث: في الخلع، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : معناه ، وأدلة مشروعيته :

أ- تعريف الخلع :

الخُلْعُ لغة : مأخوذ من خلع الثوب ؛ لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر .

وشرعاً : فُرْقَةٌ تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها ، بألفاظ مخصوصة .

ب- مشروعية الخلع :

الخلع مشروع ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ﴾ [البقرة :٢٢٩] .

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر[١] في الإسلام . فقال النبي ﷺ : (أَتَرُدِّينَ عليه حديقته؟) ، قالت : نعم . فقال رسول الله ﷺ : (اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة)[٢] .

المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة به ، والحكمة منه :

أ- أحكام الخلع :

تتلخص أحكام الخلع في الآتي :

١- أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين ، ولا يقع إلا بعوض مالي ، تفرضه الزوجة للزوج .

٢- لا يقع من غير الزوجة الرشيدة ؛ لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهلية .

---

(١) أي : أنها تكره الوقوع في كفران العشير ، والتقصير في حقه عليها وما يجب له ، وذلك لشدة بغضها إياه ، لا لعيب عليه في خلق ولا دين .

(٢)أخرجه البخاري برقم (٥٢٧٣) .